

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת רון כץ

פ/25/123

הצעת חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון – טיפול נפשי לילדים נפגעי אלימות במשפחה), התשפ"ג–2022

1. החלפת סעיף 1 בחוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, התשס"ח–2008¹ (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיף 1 יבוא :

"מטרה 1. מטרת חוק זה הן :

(1) לקבוע את זכותו של קטין נפגע עבירות מין או אלימות לקבלת סיוע ראשוני במרכז סיוע אשר ייוחד לעניין זה, כאמור בסעיפים 3 ו-4 ;

(2) לקבוע את זכותו של קטין שנפגע מאלימות במשפחה לקבל טיפול מהמדינה או מטעמה כאמור בסעיף 8."

2. אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא :

8 ו-9

8. "טיפול בקטינים (א) קטין שנפגע מאלימות במשפחה זכאי לקבל טיפול ; הטיפול יינתן במימון המדינה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר מהמקום שבו מתגורר או שוהה הקטין, בסעיף זה –

"טיפול" – טיפול פסיכולוגי וטיפול על ידי עובד סוציאלי ;

"קטין" – לרבות מי שהיה קטין בעת תחילת הטיפול לפי סעיף זה.

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 485.

(ב) הלשכה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שבה מתגורר קטין שנפגע מאלימות במשפחה אחראית למתן טיפול לקטין כאמור בסעיף קטן (א); הטיפול יכול שיינתן על ידי מטפלים עובדי המדינה או הרשות המקומית או על ידי הפניית הקטין לטיפול על ידי מטפלים שהם בעלי הכשרה מתאימה למתן הטיפול הנדרש.

(ג) השר, בהתייעצות עם שר הבריאות, ובאישור הוועדה, יקבע כללים והוראות לעניין מימוש הזכאות לפי סעיף זה, וכן רשאי הוא לקבוע בתקנות כאמור תשלום השתתפות עצמית של הקטין בעלות הטיפול בסכום שלא יעלה על 50 שקלים חדשים.

(ד) על החלטה לפי סעיף זה ניתן לערור לוועדת ערר שהוקמה לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958², בדרך שבה עוררים על החלטה לפי אותו חוק.

שמירת זכויות 9. אין בהוראות לפי חוק זה כדי לגרוע מזכויות קטינים נפגעי עבירה לפי חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001³, או מזכויות קטינים הזכאים לטיפול נפשי או לשירותי בריאות לפי כל דין.

דברי הסבר

קטינים וקטינות נפגעי אלימות נזקקים לרוב לטיפול משקם נפשית ופיזית על מנת להמשיך בחיים תקינים ונורמליים, ככל האפשר. העלות של טיפולים פסיכולוגיים גבוהה מאוד ורבות מהמשפחות מתקשות לעמוד בתשלומים הגבוהים ולכן נוצר מצב בו הקטינים לא זוכים לשיקום. אשר למרכזי הסיוע במימון משרד הרווחה והביטחון החברתי, אלו לרוב עמוסים וקיים זמן המתנה ארוך, בעוד נחיצות הטיפול היא קריטית. בשנת 2012 מרכזי הטיפול והסיוע לנפגעי אלימות במשפחה נאלצו לדחות ילדים, בני נוער ונשים שהגיעו לקבל סיוע בשל פער בין התקציב אותו הקצה משרד הרווחה והביטחון החברתי לבין הביקוש הגבוה בשטח. מטרתה של הצעת חוק זו לאפשר לקטינים נפגעי אלימות במשפחה לקבל טיפול זמין, מקצועי, בעלות נמוכה וללא דיחוי.

² ס"ח התשי"ח, עמ' 103.

³ ס"ח התשס"א, עמ' 183.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת עומר ינקלביץ' (פ/1382/22 ; פ/379/23) ועל ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/914/23).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/704/24), על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/1261/24), על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/2147/24) ועל ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/2358/24), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/102/25).

הצעת החוק זהה לפ/704/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)